武夷山市崇安街道“1·9”一般道路交通事故调查报告

武夷山市人民政府事故调查组

2024 年 7 月

目 录

道路运输事故调查报告.....1

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位基本情况.....2

（二）当事人情况.....3

（三）事故车辆情况.....3

（四）事故发生单位安全管理情况.....4

（五）事故发生经过.....4

（六）事故现场道路情况.....5

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故现场应急处置情况.....5

（二）事故应急处置评估.....5

三、事故原因分析.....6

（一）直接原因分析.....6

（二）间接原因分析.....6

（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....8

（四）交警部门事故责任认定情况.....9

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 9

（一）对事故有关责任人员的处理建议 9

（二）对事故责任单位的处理建议 10

五、事故防范和整改措施 10

（一）加强制度落实 10

（二）严格监督管理 11

2020年1月9日，袁某贵驾驶闽H35869号重型自卸货车由百花路往环岛西路方向行驶，17时48分许在百花路转弯往环岛西路行驶时追尾前方同向行驶曹某兰驾驶的无牌二轮电动车，造成曹某兰当场死亡，车辆损坏的交通事故。直接经济损失约90万元。

事故发生后，武夷山市委、市政府高度重视，成立了事故调查组对该起事故进行调查并对相关责任单位和责任人进行处罚。武夷山亦鸿建筑材料有限公司对武夷山市政府作出的事故调查批复与对企业行政处罚决定不服，向相关部门提请行政复议和行政诉讼。2024年4月4日我市收到《福建省高级人民法院行政判决书》（2023年闽行终195号）判决，维持原审作出：1.撤销武夷山市人民政府作出的武政综〔2022〕41号《武夷山市人民政府关于“1·9”一般道路运输事故重新调查结果认定的批复》。2.撤销南平市人民政府作出的南政行复〔2022〕31号《行政复议决定书》。3.被告武夷山市人民政府应在法定期限内重新作出行政行为。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2022〕4号）等有关规定，武夷山市人民政府于2024年5月10日再次成立“1·9”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。事故调查组由市交通运输局牵头，事故

调查组成员由市公安局、市应急管理局、市城市管理局、市总工会等部门组成，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，武夷山市崇安街道“1·9”一般道路交通事故是一起因重型自卸货车驾驶员未注意观察路面交通情况，且未与前车保持必要的安全车距，导致与前方同向行驶的无牌轻便二轮摩托车相碰撞，造成无牌轻便二轮摩托车驾驶员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

武夷山亦鸿建筑材料有限公司，事故发生单位。成立于2018年8月1日，统一社会信用代码：91350782MAXXXXXXXX，法定代表人：袁某梅，住所：武夷山市兴山路XX号XX栋XXX室。公司股东:袁某贵，住所：武夷山市城东登高山XX号。经营范围：砂石料、机制沙、矿粉生产、加工；商品混凝土加工、销

售；水泥、土方、砖渣、钢筋、建筑废铁、建筑材料销售；承揽土石方工程；普通货物运输。2019 年 1 月 28 日，公司取得武夷山市运输管理所颁发的《道路运输经营许可证》（闽交运管许可南字 350782200127 号），有效期至 2022 年 1 月 27 日。公司名下有 3 部车牌号分别为：闽 H35869 号、闽 H35389 号、闽 H28389 号的货运车辆，其中事故车辆车牌号为闽 H35869 号重型自卸货车系该公司承揽砂石料运输车辆。

（二）当事人情况

1.袁某贵，男，1984 年 2 月 12 日生，户籍地址：福建省武夷山市上梅乡首阳村 XXX 号，现住址：福建省武夷山市城东 XXX 号，身份证号：350782198402XXXXXX，持“B2E”驾驶证，驾驶证档案编号：350700163914，驾驶证有效期为 2012 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日，系闽 H35869 号重型自卸货车驾驶员。经调查检测鉴定：排除驾驶员袁某贵酒驾、毒驾行为。

2.曹某兰，女，1972 年 9 月 19 日生，户籍地址：福建省武夷山市吴屯乡红园村 XXX 号，现住址：福建省武夷山市五九北路 XX 宿舍 XX 栋 XXX，身份证号：352103197209XXXXX，持“E”驾驶证，驾驶证档案编号：350710132216，驾驶证有效期为 2017 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 12 日，系无牌轻便二轮摩托车驾驶员，在本起事故中死亡。

（三）事故车辆情况

1.闽H35869号重型自卸货车，厂牌型号：豪沃牌ZZ3257N4347D1；行驶证上载明所有人：武夷山亦鸿建筑材料有限公司；检验合格至2020年1月，交强险投保于中国太平洋财产保险股份有限公司。该车于2018年12月18日取得道路运输证（闽交运管南字350782200385号），有效期至2020年1月31日。2020年2月26日重新延续道路运输证。

2.无牌轻便二轮摩托车，所有人：曹某兰，厂牌型号：卡西路。

（四）事故发生单位安全管理情况

武夷山亦鸿建筑材料有限公司公司法人和安全管理人员未能具备交通运输业相应的安全生产知识和管理能力，制定的规章制度与实际操作不相适应，安全管理和培训教育流于形式，且未组织开展生产安全事故应急演练。

（五）事故发生经过

2020年1月9日下午17时27分许，袁某贵驾驶闽H35869号重型自卸货车在武夷山市鸿辉搅拌站卸完砂石料后空车往城东登高山的家里方向行驶，17时48分许在百花路转弯往环岛西路行驶时追尾前方同向行驶曹某兰驾驶的无牌二轮电动车，闽H35869号重型自卸货车车头右侧与无牌二轮电动车尾部相撞致曹某兰倒地，头部先后被闽H35869号重型自卸货车右侧车轮碾

压，造成曹某兰当场死亡。

（六）事故现场道路情况

事故现场道路位于武夷山市百花路（环岛西路路口）路段，三支分叉路口，水泥路面，路面干燥，百花路路宽1520cm，施划有中心单实线、车道分界线、导向箭头等相关交通标线，设有人行横道标志、非机动车道标志、交通信号灯等相关交通标志，右侧开口通往环岛西路，夜间有路灯照明。事故当日天气：晴。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成当事人曹某兰当场死亡。事故直接经济损失约为90万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2020年1月9日17时48分许袁某贵在驾驶货车，行驶至百花路（环岛西路路口）路段听到车辆摩擦声立即停车下车查看情况，发现有人被货车车轮碾压死亡，立即打电话报警。17时50分许，武夷山市公安局交警大队接到报警后立即组织人员赶赴现场开展事故勘查、疏导交通等工作。随后殡仪馆工作人员到达现场将死者（曹某兰）尸体拉至殡仪馆。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，武夷山市公安局交警大队接到事故报告后快速响应，相关部门立即启动应急预案，及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作。在市公安局交警大队统筹协调指挥下，本事故应急救援处置与善后处置工作响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其他严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经事故调查组向有关当事人了解情况，调阅有关资料，结合武夷山市公安局交警大队《道路交通事故认定书》（第3507821202000000002号）的意见等，综合认定：袁某贵驾驶武夷山市亦鸿建筑材料有限公司所有的闽H35869号重型自卸货车，在运输经营收尾阶段[1]，行经事故路段时未注意观察路面交通情况，且未与前车保持必要的安全车距，是造成本起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

武夷山亦鸿建筑材料有限公司安全生产主体责任落实不到位：

1.公司法人和安全管理人员未能具备交通运输业相应的安

[1]《关于生产安全事故调查处理中有关问题的规定》 第二条：《条例》所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

全生产知识和管理能力。武夷山亦鸿建筑材料有限公司法人和安全生产管理人员没有获得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证书。

2.安全管理和培训教育流于形式。武夷山亦鸿建筑材料有限公司虽然有制定安全生产管理制度，但部分制定的规章制度与实际操作不相适应，公司在生产经营中并没有按照例会制度执行。日常没有对驾驶员进行行车安全距离和盲区如何操作等行车安全知识的教育和培训。日常管理中没有组织开展安全生产应急演练。在调查过程中亦鸿公司无法提供相关培训和演练材料。

3.车辆运输作业计划和动态监管不到位。武夷山亦鸿建筑材料有限公司的安全生产操作规程中，明确要求公司车辆驾驶员不得擅自改变运输作业计划。在公司所有的3部车辆都装有GPS的情况下，公司并没有对名下车辆运输情况和停车回场进行有效的动态监管。

综上，袁某贵驾驶闽H35869号重型自卸货车在武夷山市鸿辉搅拌站卸完砂石料后空车往城东登高山的家里方向行驶过程中造成交通事故的发生（属于公司的生产经营收尾性活动），是由于该公司法人和安全管理人员未能具备交通运输业相应的安全生产知识和管理能力，制定的规章制度与实际操作不相适应，安全管理和培训教育流于形式，导致驾驶员安全意识淡薄，是造

成本起事故发生的间接原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.武夷山市公安局物证鉴定室武公鉴〔2020〕10号法医学鉴定书鉴定意见：死者曹某兰系重型颅脑损伤死亡。

2.福建武夷司法鉴定所〔2020〕酒检字第088号鉴定检验报告鉴定意见：所送袁某贵血样中未检出乙醇。

3.福建武夷司法鉴定所〔2020〕酒检字第089号鉴定检验报告鉴定意见：所送曹某兰血样中未检出乙醇。

4.福建天祥司法鉴定所司法闽天祥司〔2020〕安全鉴字W1-04号检验鉴定报告鉴定意见：闽H35869号重型自卸货车转向系未发现事故碰撞痕迹及影响转向安全状态的异常磨损等痕迹，事故前受检车辆转向系安全状态符合要求，制动系未发现事故碰撞痕迹及影响制动安全状态的异常磨损等痕迹，事故前受检车辆制动系安全状态符合要求，照明、信号装置，未发现影响照明、信号装置安全状态的异常损坏痕迹，事故前，受检车辆照明、信号装置安全状态符合要求。

5.南平市机动车综合性能检测有限公司南检测［2020］车检验第 W3-07号检验鉴定报告鉴定意见：无号牌两轮电动车技术参数，额定电压、脚踏骑行能力、鞍座长度三项技术指标均不符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的规定要求，转

向系符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定要求，制动系符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定要求，照明信号装置符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定要求。

6.福建天祥司法鉴定所闽天祥司［2020］车速鉴字第武夷山－05 号检验鉴定报告鉴定意见：闽 H 35869 号重型自卸货车在视频图像关注区域行驶速度约为 19km/ h 。

7.福建天祥司法鉴定所闽天祥司［2020］车速鉴字第武夷山－06 号检验鉴定报告鉴定意见：无号牌两轮电动车在视频图像关注区域行驶速度约为 18km/ h 。

（四）交警部门事故责任认定情况

武夷山市公安局交警大队做出《道路交通事故认定书》（第 3507821202000000002 号），认定意见：当事人袁某贵驾驶机动车辆行经肇事路段未注意观察路面交通情况，且未与前车保持必要的安全车距，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款和第四十三条第一款规定，认定当事人袁某贵承担本起事故的全部责任。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 袁某贵，闽 H35869 号重型自卸货车驾驶员，行经事故路

段时未注意观察路面交通情况，且未与前车保持必要的安全车距，对事故负有直接责任，因涉嫌交通肇事罪，已由司法机关另案处理。

2.袁某梅，武夷山亦鸿建筑材料有限公司法人代表，未能具备交通运输业相应的安全生产知识和管理能力，组织实施本单位安全教育培训不到位，未组织开展应急演练，对事故负有领导责任，建议武夷山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第九十二条[2]规定予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

武夷山亦鸿建筑材料有限公司，公司法人和安全管理人员未能具备交通运输业相应的安全生产知识和管理能力，制定的规章制度与实际操作不相适应，安全管理和培训教育流于形式，对事故负有责任，建议武夷山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第一百零九条[3]规定予以行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）加强制度落实

武夷山亦鸿建筑材料有限公司要深刻汲取“1.9”事故教训，

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》（2014版） 第九十二条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2014版） 第一百零九条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，要处二十万元以上五十万元以下的罚款；

以《中华人民共和国安全生产法》为准绳，强化安全管理工作，公司主要负责人和安全管理人员要全面掌握交通领域有关安全生产的法律法规，切合实际制定本单位的安全管理制度和操作规程，并予以落实，同时要加强从业人员的教育培训工作，不得流于形式，杜绝此类事故发生。

（二）严格监督管理

武夷山市交通运输局道路运输发展中心要提高政治站位，要充分认识交通运输行业安全生产形势的严峻性，积极主动履行行业监管职责，督促本行政区域内交通运输企业认真落实企业安全主体责任，要严格落实《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》（交运规〔2019〕6号）要求，提高企业主要负责人和安全生产管理人员相应的安全生产知识和管理能力。各相关部门要按照职责分工严格履行职责，确保交通运输行业安全生产形势稳定向好。